

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1847/2533

พนักงานอัยการประจำศาลแขวงนนทบุรี

โจทก์

นายสวาท กันโสม

จำเลย

นายสวาท กันโสม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219, มาตรา 224

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษา ลงโทษจำคุก จำเลย 6 เดือน (น่าจะเป็น 3 เดือน) ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน การที่จำเลยฎีกาขอให้ ศาลฎีกาการลงโทษเป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ดุลพินิจในการที่จะรอกการลงโทษให้แก่จำเลยหรือไม่ เป็นปัญหาที่ ศาลฎีกาควรที่จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพราะการที่จะนำ ผู้กระทำผิดไปจำคุกตาม ลักษณะความผิดแม้จะเป็น วิธีแก้ไขเพื่อให้เกิด ความหลาบจำก็ตาม แต่ลักษณะและ การกระทำผิดในคดีนี้เป็นความผิด ที่มีได้ก่อความเสียหายร้ายแรง รวมทั้งจำเลยได้ บรรเทาผลร้ายในคดี ดังกราบเรียนในฎีกาไว้แล้ว ควรที่ศาลฎีกาจะได้พิจารณารอกการ ลงโทษ ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ควรได้รับการพิจารณาจากศาลฎีกา โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 44 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43,157 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 300 ให้ลงโทษตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 300 อันเป็นบทหนักจำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ
ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 3 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 37)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 40)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยที่ว่าความผิดที่จำเลย
กระทำเป็นความผิดไม่ร้ายแรงก็ดี และศาลสูงควรรอการ ลงโทษให้จำเลยก็ดี เป็น
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยที่ว่าความผิดที่จำเลย
กระทำเป็นความผิดไม่ร้ายแรงก็ดี และศาลสูงควรรอการ ลงโทษให้จำเลยก็ดี เป็น
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ